



Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^a Civile

Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, nell'udienza del 5.6.2024, udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *quinquies* c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 36965 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023

tra

CP_1 con sede legale in Roma (RM) Corso Trieste 171, CAP 00198, codice fiscale **P.IVA_1** partita Iva **P.IVA_2**, nella persona dell'amministratore unico dott. **Controparte_2** nato a Roma il 14/04/1966, codice fiscale **C.F._1** rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti apposta su foglio separato da considerarsi in calce al presente atto (**Allegato n. 1 "Procura speciale"**), dall'Avv. Prof. Giuseppe Ciliberti del Foro di Roma, codice fiscale **C.F._2**, fax 06.32.18.756, indirizzo e-mail: **Email_1** p.e.c. **Email_2**, con studio in Roma Via Monte Zebio n. 28, CAP 00198

E

Controparte_3 con sede legale in Roma (RM) Largo Alessandria del Carretto n. 18, CAP 00118, codice fiscale e partita iva **P.IVA_3**, legalmente rappresentata dalla sig.ra **Controparte_4** nata a Venezia (VE)

il 17/04/1966, codice fiscale C.F._3

**OGGETTO: Azione di accertamento negativo e di condanna ed altro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

**E
CONCLUSIONI**

come in atti.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

- **ARTT. 132 E 281 QUINQUIES C.P.C. –**

I. *In limine litis* va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132 c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del 2009). Ne deriva che può procedersi all'immediata stesura delle ragioni della decisione.

II. Con atto di citazione notificato in data 20/07/2023 La CP_1 adisce l'Ill.mo Tribunale di Roma al fine di veder tutelati i propri diritti contro la CP_3 e in particolare:

- accertare e dichiarare la proprietà esclusiva dell'immobile sito in Roma, Via Gregorio VII 276/A in capo alla CP_1
- accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto della Controparte_3 nella persona della sig.ra CP_4 che la avrebbe legittimata alla locazione dell'immobile in oggetto.

Nel merito:

- condannare alla cessazione pro futuro di ogni eventuale nuova turbativa e/o molestia che la Controparte_3 nella persona della sig.ra CP_4 possa perpetrare nei confronti della CP_1 e avente ad oggetto l'immobile sito in Roma, Via Gregorio VII 276/A;
- condannare la Controparte_3 ella persona della sig.ra CP_4 al risarcimento di tutti i danni subiti dalla CP_1 quale conseguenza di tale ex illegittima locazione, così come quantificati nella suddetta azione negatoria e dunque al pagamento della somma di € 60.950,00 o a quella maggiore o minore che risulterà di giustizia comunque fino alla data di effettivo soddisfo, oltre interessi e rivalutazione.

In ogni caso con vittoria di spese, compensi, rimborso forfetario delle spese generali, Iva e CPA del presente giudizio.

A tal fine l'attore ha addotto che:

-la *CP_1* l'esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Gregorio VII n. 276/A, Foglio n. 427, Particella n. 130, Subalterno n. 509, piano terra, z.c. 4, Categoria C 1, Classe 4, mq n. 342, Rendita € 8.993,32, come può evincersi dalla visura storica dell'immobile in oggetto allegata al presente atto di citazione (Allegato n. 2 "Visura Via Gregorio VII n. 276/A") e, pertanto, sarebbe altresì l'unico soggetto astrattamente legittimato alla locazione dello stesso;

- in data 17 marzo 2022 la *Controparte_3* in assenza di qualsivoglia titolo giuridico astrattamente legittimante la stessa, ha sottoscritto un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile di Via Gregorio VII n. 276/A nella pretesa qualità di parte locatrice, con la sig.ra *Persona_1* nata a Zhe Jiang, Cina, il 29 dicembre 1981, residente in Roma (RM), Via Zenodossio n. 21, CAP 00176, C.F. *C.F._4*, nella pretesa qualità di parte conduttrice (Allegato n. 3 "Illegittimo contratto di locazione TM GROUP/HUANG DONG MEI");

- tale illegittimo contratto di locazione TM GROUP/HUANG DONG MEI prevedeva un termine di durata di anni 6 a decorrere dal 1 maggio 2022 con possibilità di rinnovo per pari periodo di tempo, un deposito cauzionale pari a complessivi € 16.000,00 e un canone di locazione mensile: I) pari a € 3.000,00 per il primo, secondo e terzo anno di decorrenza; II) pari a € 3.500,00 per il quarto, quinto e sesto anno di decorrenza; III) e pari a € 4.000,00 a partire dal settimo anno di decorrenza;

- in esecuzione di tale illegittimo contratto TM GROUP/HUANG DONG MEI la pretesa parte conduttrice ha depositato presso la [...] *CP_3* pretesa parte locatrice, una somma pari a complessivi € 16.000,00 a titolo di cauzione per le obbligazioni nascenti dal contratto TM GROUP/HUANG DONG MEI stesso;

- successivamente, sempre in esecuzione dell'illegittimo contratto TM GROUP/HUANG DONG MEI la pretesa parte conduttrice ha erogato a favore della ^{Co} *CP_3* pretesa parte locatrice - a mezzo di bonifici bancari, consecutivi e di importi pari a complessivi € 3.000,00, il primo dei quali disposto in data 03.05.2022 e l'ultimo dei quali disposto in data 04.03.2023 – somme pari a complessivi € 33.000,00 a titolo di canoni di locazione per n. 11 mensilità del Contratto TM GROUP/HUANG DONG MEI stesso (Allegato n. 4 "Pagamenti canoni di locazione *Persona_1*");

- al tempo dei suddetti fatti tutte e due le società coinvolte, ovvero la *CP_1* e la *Controparte_3* (oltre anche alla *CP_5* e alla *Parte_1*, erano nel contempo amministrate unicamente dalla sig.ra *Controparte_4* ;

- in data 26/01/2022 il sig. *CP_6* notificava atto di citazione, contenente contestuale istanza cautelare per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c., con il quale conveniva innanzi al Tribunale Civile di Roma (Sezione Specializzata in Materia di Impresa) la società [...] *CP_3* in persona della legale rappresentate sig.ra *CP_4* [...], per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: i) "in via preliminare e cautelare, in accoglimento dell'istanza ex art. 670 c.p.c., autorizzare il sequestro giudiziario del 100% (centopercanto) delle quote sociali delle società *CP_1* e *Controparte_5* (C.E. *P.IVA_4*), con decreto reso inaudito altera partem o, in via subordinata, previa comparizione delle parti, e, contestualmente, nominare il soggetto incaricato della loro custodia"; ii) "in via principale, accertare e dichiarare il dolo contrattuale della sig.ra *Controparte_4* nella qualità di legale rappresentate delle società [...] *CP_3* REGINA PROGETTI S.r.l. (C.F. e P.IVA *P.IVA_5*), e per l'effetto dichiarare l'annullamento del contratto per dolo del cessionario ai sensi dell'art. 1439 c.c., ..."; iii) "in via subordinata, accertato il mancato pagamento del prezzo pattuito, dichiarare la intervenuta risoluzione dei contratti di cessione di quote sociali stipulati in data 29/07/2020 in relazione alle società *CP_7* e *CP_8* [...] ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento delle società *Controparte_3* e Regina Progetti S.r.l. per non aver queste ultime corrisposto, nei termini e con le modalità convenute nei rispettivi atti di cessione del 29/07/2020, le somme dovute quale prezzo delle cessioni" ...;

- il suddetto provvedimento cautelare veniva richiesto al fine di evitare l'attività di depauperamento delle suddette società dovuto anche alla distrazione di rendite dalle medesime a favore della *Controparte_3* e/o della *Parte_1* mediante la sottoscrizione di illegittimi contratti di locazione aventi ad oggetto immobili di esclusiva proprietà di tali medesime Società (nel caso di *CP_1* tra l'altro, proprio l'immobile di Via Gregorio VII 276/A oggetto del presente atto di citazione);

- con ordinanza del 27/05/2022 il Giudice accoglieva totalmente l'istanza cautelare per sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. del 100% (centopercanto) delle quote sociali delle società *CP_1* e

CP_5 con contestuale nomina del dott. *Persona_2* quale custode delle quote;

- con ordinanza del 29/09/2022 il Custode Giudiziario veniva autorizzato a revocare la sig.ra *CP_4* dalla carica di legale rappresentante della *CP_1* e *CP_5* e veniva contestualmente nominato quale nuovo amministratore unico delle predette Società il dott. *Controparte_2*

- nelle relazioni al Giudice e al Custode Giudiziario del 10/11/2022 e 13/02/2023 l'amministratore unico dott. *Controparte_2* individuava, ravvisando contestualmente la necessità di recuperare, tutti gli immobili di esclusiva proprietà della *CP_1* e della *CP_5* illegittimamente locati dalla *Controparte_3* quale pretesa parte locatrice alla *Parte_1* o ad altri terzi soggetti quali pretese parti conduttrici, tra cui proprio la sig.ra [...] *Per_1* conduttrice dell'immobile di Via Gregorio VII 276/A oggetto del presente atto di citazione;

- con PEC del 19/01/2023 la *CP_1* per tramite dei suoi legali, rappresentava formalmente alla *Controparte_3* l'illegittimità del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Gregorio VII 276/A e l'intenzione di procedere alla tutela dei propri diritti in caso di mancata definizione bonaria del rapporto (Allegato n. 5 "PEC 19.01.2023 alla *CP_3*), PEC questa alla quale la *Controparte_3* medesima non ha mai dato alcun riscontro, obbligando dunque la concludente a procedere giudizialmente;

- con PEC del 19/01/2023 la *CP_1* per tramite dei suoi legali, rappresentava formalmente alla sig.ra *Persona_1* l'illegittimità del contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile di Via Gregorio VII 276/A e la conseguente abusiva presenza della medesima pretesa conduttrice nei locali, (Allegato n. 6 "PEC 19.01.2023 alla sig.ra *Persona_1*);

- con PEC del 06/02/2023 la *CP_1* per tramite dei suoi legali, ribadiva l'illegittimità del contratto di locazione, l'abusiva presenza della sig.ra *Persona_1* nei locali e intimava la stessa all'immediato rilascio dell'immobile entro n. 7 giorni, avvertendo che in caso contrario avrebbe agito giudizialmente a tutela dei propri diritti (Allegato n. 7 "PEC 06.02.2023 alla sig.ra *Persona_1*);

- successivamente la *CP_1* non avendo la pretesa conduttrice dato riscontro ad alcuna delle suddette PEC, notificava per tramite dei

suoi legali alla sig.ra *Persona_1* e chiamava la stessa a presentarsi alla mediazione obbligatoria n. 714/2023;

- la *CP_1* veniva successivamente contattata in via informale dalla sig.ra *Persona_1* al fine di instaurare un dialogo volto alla definizione bonaria del rapporto e così, a partire dal mese di aprile 2023 la sig.ra *Persona_1* ha provveduto, in via collaborativa, ad accantonare i canoni di locazione che sarebbero stati altrimenti erogati a favore della *Controparte_3*

- in data 03.04.2023 la sig.ra *Persona_1* ha trasmesso alla [...] *CP_3* a mezzo PEC, una formale diffida con risoluzione dell'illegittimo Contratto TM GROUP/Huang Dong Mei. Alcun riscontro alla presente diffida è pervenuto alla sig.ra *Persona_1* dalla *Controparte_3* e pertanto l'illegittimo Contratto TM GROUP/Huang Dong Mei deve ritenersi risolto sin dal 17.04.2023, ovvero dall'inutile decorrere del termine di diffida pari a n. 15 giorni (Allegato n. 8 "PEC diffida e risoluzione 03.04.2023 Avv. Polidori");

- in data 21.04.2023 - successivamente al rinvio dell'incontro di mediazione, richiesto dalle Parti alla seduta del 03.04.2023 al fine di concludere le trattative allora in corso - il suddetto procedimento di mediazione n. 714/2023 si è concluso per mancata comparizione della parte chiamata sig.ra *Persona_1* (Allegato n. 9 "Verbale di chiusura mediazione 714/2023);

- successivamente riprendevano le trattative tra le Parti volte alla definizione bonaria del rapporto e in data 04.05.2023 la sig.ra [...] *Per_1* trasmetteva alla *Controparte_3* una seconda PEC con diffida a produrre entro n. 10 giorni un valido titolo di proprietà dell'Immobile (Allegato n. 10 "PEC diffida 04.05.2023 Avv. Zofrea"). Anche con riguardo a tale seconda diffida alcun riscontro è pervenuto alla sig.ra *Persona_1* alla *Controparte_3*

- infine in data 28 giugno 2023 la sig.ra *Persona_1* trasmetteva alla *Parte_2* una terza PEC di risoluzione definitiva dell'illegittimo Contratto TM GROUP/HUANG DONG MEI, questa volta sottoscritta dalla parte personalmente (Allegato n. 11 "PEC risoluzione 28.06.2023 Avv. Manfroni"). La *Controparte_3* ancora una volta, non dava alcun riscontro alla suddetta terza PEC di risoluzione definitiva del 28.06.2023;

- e tuttavia, tra la data di notifica alla sig.ra *Persona_1* ella suddetta mediazione n. 714/2023 e il 28 giugno 2023, data di trasmissione della suddetta terza PEC di risoluzione definitiva

dell'illegittimo Contratto TM GORUP/Huang Dong Mei, sono intercorse tra la pretesa conduttrice stessa e la CP_1 delle trattative che hanno condotto alla definizione bonaria del rapporto mediante: 1) la sottoscrizione tra le stesse parti, in data 28 giugno 2023, di un nuovo e legittimo contratto di locazione a uso commerciale avente ad oggetto il medesimo immobile sito in Roma, Via Gregorio VII 276/A (Allegato n. 12 "Nuovo legittimo contratto di locazione Persona_3 [...]), oltre ad una scrittura privata integrativa di tale nuovo legittimo contratto di locazione (Allegato n. 13 "Accordo Transattivo Persona_3);

- medio tempore la CP_1 per tramite dei suoi legali notificava alla Controparte_3 e chiamava la stessa a presentarsi alla mediazione obbligatoria n. 1252/2023;

- in data 23.05.2023 si chiudeva il suddetto procedimento di mediazione obbligatoria n. 1252/2023, con esito negativo, per mancata comparizione della parte chiamata, così avendo la CP_1 definitivamente assolto il proprio onere in punto di eventuale futura condizione di procedibilità per azioni giudiziali contro la Co CP_3 per l'immobile in oggetto (Allegato n. 14 "Verbale chiusura mediazione obbligatoria 1252/2023 per mancata comparizione della CP_3).

In diritto:

-azione negatoria ex art. 949 c.c. contro la Controparte_3 quale ex pretesa parte locatrice dell'immobile sito in roma via gregorio vii 276/a, con conseguente condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti dalla CP_1 a causa di tale illegittimo contratto di locazione.

La CP_1 risulta essere l'esclusiva proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Gregorio VII 276/A, fatto questo inequivocabile e non contestabile. A tale riguardo basta infatti prendere atto del titolo di proprietà come risultante dai pubblici registri, in particolare dalla visura storica dell'immobile e dalla visura ipotecaria dello stesso (Allegato n. 15 "Visura Ipotecaria") allegate al presente atto di citazione.

La sig.ra Controparte_4 nella sua ex contemporanea qualità di A.U. della CP_1 e della Controparte_3 - società quest'ultima della quale la Sig.ra CP_4 stessa detiene le quote societarie e per la quale ha dunque un diretto interesse patrimoniale - si è arrogata la rendita derivante dall'immobile in oggetto mediante l'illegittima, e per la CP_1 economicamente dannosa, locazione dell'immobile medesimo dalla Controparte_3 quale pretesa parte locatrice alla sig.ra Persona_1 quale pretesa parte conduttrice. Da notare

tra l'altro che la *Controparte_3* (pretesa locatrice) è una società terza rispetto alla *CP_1* legittima ed esclusiva proprietaria), ed infatti alcun legame societario e alcun rapporto di qualsivoglia genere è dato rilevarsi tra le medesime.

Nello stipulare la suddetta illegittima locazione la sig.ra *CP_4* non ha nemmeno sottoscritto un valido titolo giuridico tra la *CP_1* e la *Controparte_3* che potesse anche solo astrattamente legittimare quest'ultima alla locazione di un immobile del quale non è proprietaria, con conseguente percezione di tutti i frutti civili dello stesso per canoni di locazione, oltre al deposito cauzionale; tanto si deduce considerato che agli atti della *CP_1* non è stata rinvenuta alcuna scrittura nel senso suddetto.

Altresì alcun versamento è stato effettuato dalla *Controparte_3* nelle casse della *CP_1* a partire dal 17 marzo 2022, ovvero a partire dalla sottoscrizione dell'illegittimo contratto di locazione TM GROUP/Huang Dong Mei.

Con riguardo al profilo probatorio, va considerato già assolto il relativo onere da parte della *CP_1* siccome la stessa ha prodotto apposita visura storica dell'immobile e visura ipotecaria dello stesso.

Indiscussa è la legittimazione processuale attiva della *CP_1* quale unica e legittima proprietaria dell'immobile all'esperimento della presente azione negatoria e dall'altra parte dovrà invece essere eventualmente la *Parte_2* quale ex pretesa parte locatrice dell'immobile, a dover provare l'esistenza del proprio asserito diritto di fatto proprietario di sottoscrivere un contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile stesso.

Quanto al profilo del risarcimento integrale dei danni subiti a causa delle illecite azioni della sig.ra *CP_4* :

la *Controparte_3* nel limitare il legittimo diritto proprietario della *CP_1* ha contestualmente arrecato un gravissimo danno economico alla stessa che si è vista privata per lungo tempo della redditività che ciascun bene immobile può offrire oltre a dover, medio tempore, continuare a corrispondere all'erario tutte le imposte e tasse dovute a titolo di mantenimento della proprietà. Altresì, la distrazione di tale rendita dalle casse della *CP_1* ha reso la gestione ordinaria e straordinaria della società assai difficoltosa, precludendo in ogni caso eventuali altre opportunità di investimento.

Allegati:

1) Procura speciale;

- 2) Visura Via Gregorio VII 276/A;
- 3) Illegittimo contratto di locazione TM GROUP/HUANG DONG MEI;
- 4) Pagamenti canoni di locazione *Persona_1*
- 5) PEC 19.01.2023 alla *CP_3*
- 6) PEC 19.01.2023 alla sig.ra *Persona_1*
- 7) PEC 06.02.2023 alla sig.ra *Persona_1*
- 8) PEC diffida e risoluzione 03.04.2023 Avv. Polidori;
- 9) Verbale di chiusura mediazione 714/2023;
- 10) PEC diffida 04.05.2023 Avv. Zofrea;
- 11) PEC risoluzione 28.06.2023 Avv. Manfroni;
- 12) Nuovo legittimo contratto di locazione *Persona_3*
- 13) Accordo Transattivo *Persona_3*
- 14) Verbale chiusura mediazione obbligatoria 1252/2023 per mancata comparizione della *CP_3*
- 15) Visura Ipotecaria.

Nella memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., parte attorea ha chiesto al Tribunale di: dichiarare la contumacia della *Controparte_3* non essendosi la stessa costituita entro il termine di 70 giorni prima l'udienza indicata dell'08/01/2024; rimettere in termini la *CP_1* per il deposito della presente memoria ex art. 171-ter n. 2; e a riprova del diritto di proprietà esclusiva vantato dalla *CP_1* sull'immobile sito in Roma (RM), Via Gregorio VII n. 276/A, prendere atto di quanto segue:

l'atto notarile di compravendita dell'immobile in oggetto, stipulato in data 06/07/1992, tra la parte venditrice *Controparte_9* e la parte acquirente Sig. *Persona_4* (Allegato n. 1 "Atto di provenienza Via Gregorio VII n. 276A_anno 1992_EMME *CP_10* Ferente");

il successivo atto notarile di compravendita dello stesso immobile, stipulato in data 24/07/2006, tra la parte venditrice Sig. *Persona_4* e la parte acquirente *CP_1* (Allegato n. 2 "Atto di compravendita Via Gregorio VII n. 276A_anno 2006_Sig. Ferente-MURMI").

All'udienza del 18/03/2024 il Giudice ha rimesso nei termini la parte attrice per il deposito delle memorie ex art. 171 ter n.2 c.p.c. e la documentazione, stante la fondatezza per tabulas delle deduzioni poste a fondamento della istanza; ritenuta la causa matura per la decisione

fissa davanti a sé l'udienza di rimessione della causa in decisione del 6.5.2024, con trattazione scritta e termine per note scritte sino alle ore 23.59; concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c., cui seguirà la pronuncia della decisione ordinaria nei termini di cui all'art. 281 quinquies c.p.c..

All'udienza del 5/06/2024 il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ex art. 281 quinquies c.p.c. e riserva il deposito della sentenza.

III. L'azione è ammissibile e procedibile, nel merito fondata per quanto di ragione.

La CP_1 è proprietaria dell'immobile sito in Roma, Via Gregorio VII n. 276/A, Foglio n. 427, Particella n. 130, Subalterno n. 509, piano terra, z.c. 4, Categoria C 1, Classe 4, mq n. 342, Rendita € 8.993,32, come può evincersi dall'atto notarile di compravendita dello stesso immobile, stipulato in data 24/07/2006, tra la parte venditrice Sig. Persona_4 e la parte acquirente CP_1 Allegato n. 2 "Atto di compravendita Via Gregorio VII n. 276A_anno 2006_Sig. Ferente-CP_1), giusta visura storica dell'immobile in oggetto allegata al presente atto di citazione (Allegato n. 2 "Visura Via Gregorio VII n. 276/A").

La titolarità dell'immobile locato a terzi dalla parte convenuta è provata per tabulas.

A fronte di ciò la Controparte_3 in assenza di qualsivoglia titolo giuridico astrattamente legittimante la stessa,

In data 17 marzo 2022 la Controparte_3 in assenza di qualsivoglia titolo giuridico astrattamente legittimante la stessa, ha sottoscritto un contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile di Via Gregorio VII n. 276/A nella pretesa qualità di parte locatrice, con la sig.ra Persona_1 nata a Zhe Jiang, Cina, il 29 dicembre 1981, residente in Roma (RM), Via Zenodossio n. 21, CAP 00176, C.F. C.F._4, nella pretesa qualità di parte conduttrice (**Allegato n. 3 "Illegittimo contratto di locazione TM GROUP/HUANG DONG MEI"**).

La locazione è definita dall'art. 1571 c.c. il contratto *"col quale una parte si obbliga a far godere all'altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo"*.

In termini generali la locazione è un contratto consensuale ad effetti obbligatori (*inter partes*), da cui nasce un diritto personale di godimento (*erga omnes*) a vantaggio del conduttore, verso pagamento di un corrispettivo (canone).

L'ampia definizione codicistica è tale da legittimare anche la locazione di cosa altrui, fintantoché il locatore abbia la disponibilità, pur se solo di fatto, della cosa locata, non in base a fatto illecito né a titolo contrario a norme di ordine pubblico, e sia in grado di consegnarla al conduttore, garantendogli il pacifico godimento (ex plurimis, Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 14/07/2011; Sez. 3, Sentenza n. 9493 del 20/04/2007; Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 11/04/2006; Sez. 3, Sentenza n. 4764 del 04/03/2005; Sez. 3, Sentenza n. 470 del 17/01/1997; Sez. L, Sentenza n. 640 del 11/02/1978; la sentenza capostipite in tal senso è rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 306 del 30/01/1968). Unica eccezione a tale principio è rappresentata dall'ipotesi in cui la detenzione da parte del locatore sia stata acquisita vi aut clam, o comunque in violazione di norme di ordine pubblico (come nel caso dell'usurpatore): ma in tali casi l'invalidità del contratto deriverebbe dall'illiceità del suo oggetto, non certo dal difetto di legittimazione del locatore (ex multis, Sez. 2, Sentenza n. 4119 del 13/07/1984). In tal caso il contratto è, comunque, valido ed efficace, almeno fino a quando non venga esercitata l'azione di rivendica (art. 948 c.c.) dal titolare del diritto reale sulla cosa, momento a partire dal quale il contratto, divenuto inefficace (benché valido), si risolve per inadempimento del locatore, “... per non essere stato questi in grado di garantire durante la locazione il pacifico godimento della cosa ...”.

In giurisprudenza si sostiene, tuttavia, che per consentire la nascita di un rapporto personale di godimento non sia sufficiente la detenzione di mero fatto non illecita né abusiva, ma occorra che il locatore sia proprietario o, quantomeno, titolare di un diritto di godimento “*dal contenuto proporzionato*” rispetto a quello concesso ad altri, si pensi all'usufruttuario, al comodatario o al coniuge assegnatario della casa coniugale (la sentenza capostipite in tal senso è rappresentata da Sez. 3, Sentenza n. 4714 del 25/08/1982; in seguito, nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 9491 del 11/11/1994; Sez. 3, Sentenza n. 9793 del 02/10/1998; Sez. 3, Sentenza n. 23086 del 10/12/2004; Cass. Civ. n. 9493 del 2007, Cass. Civ., Sentenza 17 ottobre - 19 novembre 2013, 25911).

Per assumere la qualità di locatore non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dall'esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, la quale, tuttavia, dev'essere

giuridica e non di mero fatto, cioè deve avere la sua genesi in un rapporto o titolo giuridico atto a giustificare il potere del locatore di trasferire al conduttore la detenzione ed il godimento del bene. Ne consegue che non può assumere la qualità di locatore colui che abbia soltanto la disponibilità di fatto del bene (v. Sez. 3, Sentenza n. 23086 del 2004).

Il possesso da parte del locatore di un titolo giuridico per disporre del bene - si afferma - è necessario, dunque, *«solo per negare la possibilità di opporre, al terzo proprietario, il contratto locativo stipulato dal detentore senza titolo, non anche per riconoscere l'inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato»* (Cass. 11/04/2006, n. 8411), non anche per riconoscere la inefficacia del contratto nel rapporto interno tra il locatore che abbia ceduto in locazione il bene senza titolo detenuto ed il conduttore che, in forza del contratto, abbia di fatto utilizzato l'immobile locato (v. Cass. Civ., Sez. 3, Sentenza n. 8411 del 11/04/2006; conf. 9793 del 1998).

Nel rapporto tra il locatore ed il conduttore vale, quindi, il principio che, muovendo dalla considerazione del carattere personale del rapporto, considera vincolante tra le parti anche il contratto stipulato dal detentore di fatto, a meno che la detenzione non sia stata acquistata illecitamente ed a maggior ragione quello stipulato da chi, acquistato il possesso (o la detenzione) sulla base di un valido ed efficace titolo giuridico, abbia conservato tale possesso, non opponendosi il proprietario, dopo la scadenza della efficacia di tale titolo (v. Così Cass. Civ., n.15443 del 2011; Cass. Civ., n. 8411 del 2006; Cass. 4764/2005, 8411/2006, 9493/2007; sentenze n. 4764 del 2005; v. massime precedenti conformi n. 2973 del 1983; n. 3060 del 1985; n. 4119 del 1984, n. 10270 del 1994; n. 470 del 1997; n. 1422 del 13/07/1999).

Il contratto di locazione stipulato a non domino può, dunque, ritenersi valido ed efficace atteso che *“... per la stipula di un contratto di locazione non è necessario che il locatore sia anche il proprietario del bene, tuttavia occorre pur sempre che lo stesso risulti titolare di un diritto che lo legittimi a disporne concedendolo in godimento ad alti [...]”* (v. Tribunale di Roma - VI sez. civ. - ordinanza del 22-09-2020 conforme anche a Cass. Civ., sez. III, 10/12/2004 n.

23086: “*Per assumere la qualità di locatore non è necessario avere un diritto reale sulla cosa, in quanto il contratto di locazione ha natura personale e prescinde dall’esistenza e dalla titolarità da parte del locatore di un diritto reale sul bene, essendo sufficiente che egli ne abbia la disponibilità, la quale, tuttavia, dev’essere giuridica e non di mero fatto, cioè deve avere la sua genesi in un rapporto o titolo giuridico atto a giustificare il potere del locatore di trasferire al conduttore la detenzione ed il godimento del bene. Ne consegue che non può assumere la qualità di locatore colui che abbia soltanto la disponibilità di fatto del bene*”).

La locazione stipulata a non domino non è, pertanto, un contratto invalido: esso non confligge con alcuna prescrizione imperativa, né l’art. 1571 c.c. include, tra i requisiti di validità del contratto, la proprietà o la disponibilità dell’oggetto da parte del locatore. L’indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell’immobile da parte del locatore costituisce un caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l’invalidità ma l’inefficacia del contratto nei confronti del legittimato (v. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15292 del 05/06/2019 secondo cui: “*Salvo il caso in cui ne abbia acquisito illecitamente la detenzione, la mancata disponibilità (giuridica o di fatto) del bene da parte del locatore integra un difetto di legittimazione alla stipula del contratto di locazione, dal quale discende non già la nullità, ma la mera inefficacia del contratto medesimo, nei soli rapporti con l’effettivo legittimato*”, massime precedenti vedi: N. 22346 del 2014; cfr. Cass. 19/11/2013, n. 25911) e non impedisce l’attuazione del rapporto obbligatorio. Va da sé che ove il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, egli si renda inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, in particolare a quelle di cui all’art. 1575 c.c., ove non faccia acquisire al conduttore e garantire il godimento della cosa locata. Le conseguenze dell’inadempimento del locatore sono disciplinate dalle norme generali (artt. 1453, 1455, 1458 c.c.) e speciali (art. 34 l. 29.7.1978 n. 392) dettate per l’ipotesi di inadempimento da parte del locatore di immobile destinato ad uso non abitativo alle proprie obbligazioni.

Il contratto valido è quello conforme alle prescrizioni dettate per esso dalla legge; il contratto efficace è invece quello idoneo a produrre effetti e tra le

principali cause di inefficacia del contratto e di inidoneità a produrre gli effetti suoi propri è l'assenza di legittimazione in capo allo stipulante.

La legittimazione è tradizionalmente intesa come il potere di un soggetto di disporre dell'oggetto del contratto. La mancanza di essa non comporta l'invalidità del contratto, perché quest'ultimo non può ritenersi difforme dallo schema legale.

Aderendo a quanto elaborato nella giurisprudenza di legittimità e di merito locale, la legittimazione consiste nel potere di un soggetto di disporre dell'oggetto del contratto; la mancanza di essa non comporta l'invalidità del contratto, perché quest'ultimo non può ritenersi difforme dallo schema legale sol perché stipulato da persona non legittimata. L'indisponibilità (sia giuridica che di fatto) dell'immobile da parte del locatore costituisce dunque un tipico caso di difetto di legittimazione a stipulare, dal quale consegue non l'invalidità, ma l'inefficacia del contratto; ove il locatore di cosa altrui non sia in grado di garantire al conduttore il pacifico godimento della cosa, egli si rende inadempiente alle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, ed in particolare a quelle di cui all'art. 1575 cod. civ., ciò che però rileva sul piano (del tutto estraneo all'odierno tema di lite) funzionale del contratto (quale presupposto, nel concorso delle altre condizioni, di una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento) non già della sua validità.

Applicando siffatti principi al caso in esame, il Tribunale valuta inesorabilmente inefficace ed inopponibile alla titolare dell'immobile, CP_1 [...] in persona del l.r.p.t., il contratto di locazione ad uso commerciale avente ad oggetto l'immobile di Via Gregorio VII n. 276/A stipulato con la sig.ra [...] Per_1 nata a Zhe Jiang, Cina, il 29 dicembre 1981, residente in Roma (RM), Via Zenodossio n. 21, CAP 00176, C.F. C.F._4 , nella pretesa qualità di parte conduttrice.

Solo in data 28.6.2023 è stato stipulato l'accordo transattivo tra la CP_1 e la sig.ra Persona_1 nata a Zhe Jiang, Cina, il 29 dicembre 1981, residente in Roma (RM), Via Zenodossio n. 21, CAP 00176, C.F. C.F._4 in virtù del quale a partire dal 1 luglio 2023 è stato stipulato un nuovo contratto di locazione.

Il danno patito è pari all'importo del canone conseguito in base al contratto inefficace e, dunque, ad euro 33.000,00 maturati e riscossi sino al 4.03.2023. Le

rate del canone successivo - mensilità di aprile, maggio e giugno 2023 - pari a € 9.000,00, sono state accantonate e versate contestualmente alla sottoscrizione dell'accordo transattivo ed a mezzo di assegno bancario per la minor somma di euro 6.000,00, secondo quanto pattuito.

IV. La domanda inhibitoria va respinta.

Anzitutto essa non è ammissibile, per difetto della condizione dell'azione data dalla cd. possibilità giuridica; in secondo luogo alla società convenuta [...] CP_3 sono state sequestrate le quote della società e, con ordinanza del 29/09/2022, il Custode Giudiziario è stato autorizzato a revocare la sig.ra CP_4 dalla carica di legale rappresentante della CP_1 che era anche rappresentante della CP_5 nonché della CP_3 CP_3 ed è stato contestualmente nominato quale nuovo amministratore unico delle predette prime due Società il dott. Controparte_2

V. Non si ravvisano “gravi ed eccezionali ragioni” per compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti, così come previsto dall'art. 92 c.p.c., nel testo aggiornato con le modifiche introdotte dalla Legge n. 69/2009.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e, in mancanza di specifica nota-spesa, sono liquidate d'ufficio come da dispositivo, tenuto conto della natura e del valore della controversia e considerata l'importanza ed il numero delle questioni trattate che giustificano l'applicazione di medi tariffari dell'indicato scaglione (v. S.U. Civili dell'11/9/2007, ud. 3/07/2007, sentenza n. 19014, secondo cui, in caso di rigetto, il valore della controversia viene fissato sulla base del criterio del quid disputatum mentre, in caso di accoglimento, si deve considerare il contenuto effettivo del decisum) di cui al d.m. n. 55 del 2014, come modificato dal d.m. n.37 del 2018.

La presente sentenza, laddove contiene statuizioni di condanna, è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c., come modificato dall'art. 33 della L. 353/90. Poiché pertanto tale provvisoria esecutorietà promana direttamente dalla legge, non è necessario fare espressa menzione di ciò nel dispositivo.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Roma, sezione sesta civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda come proposta in narrativa, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria domanda, istanza, deduzione, eccezione disattesa, così provvede:

1) **accoglie, per le ragioni di cui in motivazione**, la domanda e per l'effetto, accerta e dichiara l'inefficacia e l'inopponibilità nei confronti della società **CP_1** el contratto di locazione avente ad oggetto l'immobile, di proprietà dell'attrice, sito in Roma, Via Gregorio VII n. 276/A, Foglio n. 427, Particella n. 130, Subalterno n. 509, piano terra, z.c. 4, Categoria C 1, Classe 4, mq n. 342, Rendita € 8.993,32, stipulato in data 17 marzo 2022 dalla **CP_3** [...] in persona del l.r.p.t., nella pretesa qualità di locatore, con la sig.ra [...] **Per_1** nata a Zhe Jiang, Cina, il 29 dicembre 1981, residente in Roma (RM), Via Zenodossio n. 21, CAP 00176, C.F. **C.F._4**, nella pretesa qualità di parte conduttrice;

2) ordina alla **Controparte_3** in persona del l.r.p.t., il versamento nei confronti della **CP_1** di euro 33.000,00 per le causali di cui in motivazione, oltre interessi dalla domanda in via stragiudiziale;

3) condanna la parte convenuta al pagamento delle spese e competenze di giudizio che liquida, d'ufficio, in euro 7.616,00 per compensi professionali, euro 145,50 per spese vive, oltre spese generali al 15%, oltre c.p.a. ed i.v.a., se dovuta, come per legge;

4) manda alla Cancelleria per quanto di competenza

ROMA così deciso, li 5.8.2024

IL GIUDICE UNICO

dott.ssa Maria Flora Febbraro